

अपील प्रकरण कमांक ए/2332/2011

**अपीलार्थी - श्री सुनील सिंह पिता स्व. उपेन्द्र सिंह निवासी नरसिंहपुर, राजपुर, जि. सरगुजा
विरूद्ध**

जनसूचना अधिकारी, कार्यालय महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजपुर, जि. सरगुजा

आदेश दिनांक 30-11-2012

निर्णय - अपीलार्थी श्री सुनीलसिंह सरगुजा द्वारा आवेदन दिनांक 22.03.2011 को धारा 6(1) के तहत जनसूचना अधिकारी कार्यालय महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजपुर के समक्ष प्रस्तुत कर यह जानकारी चाही गई कि “(1) वर्ष 2011 में कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति हेतु परियोजना स्तर पर चयनित कार्यकर्ता सहायिकाओं की सूची (2) ग्राम पंचायत नक्की एवं परसागडी के आवेदिकाओं की नियुक्ति जिन्हें परित्यागता का लाभ देकर नियुक्ति प्रदान की गई का परित्यक्ता प्रमाणपत्र व अन्य प्रमाणपत्र मय आवेदक के नाम सहित (3) संबंधित परित्यक्ताओं का यदि जांच कराई है तो जांच अधिकारियों के नाम प्रतिवेदन व जांच में अन्य दस्तावेज पंचनामा प्रमाणपत्र लिये गये हो तो सत्यप्रति प्रदाय करें (4) सभी ग्राम पंचायतों के लिए तैयार मूल्यांकन पत्रक एवं ऐसे मूल्यांकन पत्रक पर प्राप्त दावा आपत्ति जो भी है समस्त की प्रति प्रदान करें।

उपरोक्त जानकारी संभव हो तो सीडी में प्रदाय करें अथवा जिस भी तरह दिया जा सकता है दिया जावे।” जन सूचना अधिकारी के द्वारा निर्धारित समयावधि में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी ने प्रथम अपील प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 08.08.2011 को प्रस्तुत की गई जिसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 03.09.2011 को जन सूचना अधिकारी को आदेशित किया कि वांछित जानकारी अपीलार्थी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करावें। प्रथम अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के उपरान्त भी जन सूचना अधिकारी द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 24.10.2011 को राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई के लिए दिनांक 30.11.2012 को आहूत किया गया।

राज्य सूचना आयुक्त श्री एस० के० तिवारी ने अपीलार्थी के सूचनोपरान्त अनुपस्थित रहने से प्रकरण का निराकरण गुणदोष के आधार पर किया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी को जानकारी प्रदाय नहीं की गई है अंतिम सुनवाई हेतु नियत तिथि में उपस्थिति दर्ज नहीं कराया गया और न ही कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब ही प्रस्तुत किया गया अतः जन सूचना अधिकारी, कार्यालय महिला एवं बाल विकास अधिकारी राजपुर पर रु. 25000 /— (पच्चीस हजार) का अर्थदंड अधिरोपित किया है। इसके अलावा उन्हें निर्देशित किया गया है कि अपीलार्थी को वांछित जानकारीयां आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर निशुल्क उपलब्ध करावें। इसके अलावा अपीलार्थी को हुई आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु धारा 19(8) ख के तहत रु. 500 /— (पांच सौ) के भुगतान के भी आदेश दिये हैं। कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं विकास सरगुजा को निर्देशित किया

गया है कि आदेश का पालन बाल करते हुए जन सूचना अधिकारी को प्राप्त होने वाले मासिक वेतन से 02 किशतों में राशि वसूल कर राशि शासन के संबंधित शीर्ष में चालान द्वारा जमा कराये। आदेश की एक प्रति जिला कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर को भेजी गई है ताकि आहरण करते समय मासिक वेतन के कटोत्रा पर आवश्यक ध्यान रखें। प्रकरण इन्हीं निर्देशों के तहत निराकृत किया गया है।

सही/-
(एस.के.तिवारी)
राज्य सूचना आयुक्त